

คู่มือ



สำนักงานอัยการสูงสุด
Office of The Attorney General

กฎหมายและระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)



สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ

คู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ข้อมูลจัดเล่ม ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

คำนำ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและความยากจนและหนี้สินภาคประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยบริหารผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไปยังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่างๆ ทั่วประเทศ โดยให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ฐานราก ตามแนวคิดการดำเนินการอย่างบูรณาการของทุกภาคส่วนในสังคมในรูปแบบประชารัฐ ที่จะมีการประสานความร่วมมือของภาคประชาชน ภาคราชการ และภาคเอกชน ในทุกมิติตั้งแต่ระดับหมู่บ้านและชุมชน

สำนักงานอัยการสูงสุดโดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน จึงได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในการทำงานอย่างบูรณาการเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน โดยทั้งสองหน่วยงานได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและสำนักงานอัยการสูงสุดได้จัดทำโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนร่วมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” และจากการดำเนินการโครงการดังกล่าว พบว่าปัจจัยสำคัญในการที่จะยกระดับการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพและการจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านงบประมาณแผ่นดินในเงินที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากผ่านกลไกการบริหารของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคือการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและทางคดีความกระบวนการทำสัญญาและหนังสือต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักฐานและดำเนินการติดตามหนี้สินที่ให้สมาชิกกองทุนกู้ยืมกลับคืนมาได้ รวมทั้งส่งเสริมการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกโดยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อจะได้ไม่ต้องมีการฟ้องร้องนำคดีขึ้นสู่ศาล ตลอดจนสร้างความรู้ในกระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีประสิทธิภาพ

สำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหา จัดทำเอกสารต่าง ๆ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปแบบสัญญา หนังสือทวงถามหนี้ การรวบรวมปัญหาและแนวทางเกี่ยวกับคดีที่ฟ้องร้องกันในทางศาล คำพิพากษาเกี่ยวกับคดีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดทำโครงการนำร่องในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในพื้นที่ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจากประสบการณ์จริง อันเป็นการร่วมบูรณาการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งการทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวก่อให้เกิดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติใหม่ ๆ ต่อการแก้ไขปัญหา เพื่อฟื้นฟูและยกระดับการบริหาร

จัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คณะทำงานของสำนักงานอัยการสูงสุดจึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจัดทำคู่มือในด้านกฎหมายและด้านการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นทั้งข้อมูลและเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนในการกิจของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งที่สุดแล้วก็เพื่อการพัฒนากิจการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อันเป็นฐานรากด้านเศรษฐกิจของประเทศได้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

คู่มือที่ได้ร่วมกันจัดทำขึ้นระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งหมดจำนวน ๔ เล่ม ดังนี้

๑. คู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒. คู่มือการทำสัญญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๓. คู่มือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๔. คู่มือปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

โดยการจัดทำ “คู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นคู่มือปฏิบัติงาน ซึ่งหวังว่าพนักงานอัยการ พนักงานและลูกจ้างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บทบาทอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคดีแก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

สำนักงานอัยการสูงสุด

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายนามคณะทำงาน สำนักงานอัยการสูงสุด

๑. นายศักดิ์ชัย อัครวินอนันท์	อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๒. นายเรืองฤทธิ์ สิทธิไตรย์	รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๓. นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล	อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย
๔. นางนิษฐา สุจริตวรกุล	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย
๕. นายประเสริฐ กาญจนอุทัย	อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย
๖. นายสนธยา เครือเวทย์	อัยการผู้เชี่ยวชาญ เลขาธิการรองอัยการสูงสุด (นายอาทรรพ์ ลิขิตชนาค)
๗. นายณรงค์ ศรีระสันต์	อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย
๘. นางสาวพรพิชชา สองสี	อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ การบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
๙. นายเลิศศักดิ์ ดุกสุขแก้ว	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา ๑๑
๑๐. นางสาวหทัยกาญจน์ พรหมโบล	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑. นางสาวอรุณพัฒน์ รักดีวงศ์	อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและ การบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
๑๒. นางสุปราณี อุทิศ	ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๑๓. นางสาวชลมา ปาเนาะ	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
๑๔. นายสาธิต งามเมือง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
๑๕. นางสาวจริยา หลวงฤทธิ์	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

รายนามคณะทำงาน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

- | | |
|--------------------------------|---|
| ๑. นายนที ขลิบทอง | ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ |
| ๒. นายสิทธิศาสตร์ รักษ์ม่วงศรี | ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและงานทะเบียน
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ |
| ๓. นายโสวัณน์ อยู่คงดี | หัวหน้างานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ |
| ๔. นางสาวจริตา เตสะอาด | รักษาการหัวหน้างานนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ |
| ๕. นายนิพนธ์ ทัพย์ศร | นิติกรปฏิบัติการ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ |
| ๖. นายแมนชัย ชูเสน | นิติกรปฏิบัติการ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๓ |
| ๗. นางทองพันธ์ สาวิสิทธิ์ | นิติกรปฏิบัติการ
สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๔ |

สารบัญ

หน้า

บทที่ ๑	ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	๑
๑.๑	ที่มาและนโยบายของรัฐบาล	๑
๑.๒	กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔	๒
๑.๓	วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔	๖
บทที่ ๒	กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗	๑๐
๒.๑	ความเป็นนิติบุคคล และคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	๑๐
๒.๒	วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	๑๔
๒.๓	ความเป็นนิติบุคคลและประโยชน์ของความเป็นนิติบุคคลของ “กองทุนหมู่บ้าน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง”	๑๕
๒.๓.๑	ประโยชน์ของการเป็นนิติบุคคล	๑๙
๒.๓.๑.๑	ที่มาคุณสมบัติของสมาชิกและกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	๑๙
๒.๓.๑.๒	อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน	๑๙
๒.๓.๑.๓	การกำกับและควบคุมกองทุนหมู่บ้าน	๒๐
๒.๔	ทุนและทรัพย์สินในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗	๒๒
๒.๕	การบัญชีและการตรวจสอบในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗	๒๒
๒.๖	ความเป็นมาของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑	๒๓
๒.๖.๑	เงินและทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน	๒๕
๒.๖.๒	สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	๒๕
ก.	สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก	๒๖
(๑)	สิทธิของสมาชิก	๒๖
(๒)	หน้าที่ของสมาชิก	๓๑

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

๒.๘.๑.๓	นโยบายการสนับสนุนเงินทุนให้กองทุนหมู่บ้าน โดยกู้ยืมสถาบันการเงินของรัฐ	๖๖
๑)	โครงการขยายวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	๖๖
๒)	โครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภายใต้มาตรการสนับสนุนและพัฒนากองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง(วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท)	๖๓/
๓)	มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน (วงเงิน ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท) ภายใต้มาตรการส่งเสริม ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย	๖๓/
๒.๘.๒	ด้านการบริหารกองทุนหมู่บ้าน	๖๘
ก.	ด้านคณะกรรมการกองทุน	๖๘
ข.	ด้านสมาชิก	๖๙
ค.	ด้านการประชุม	๖๙
ง.	ด้านการกู้ยืม	๓/๐
จ.	ด้านการติดตามหนี้	๓/๐
ฉ.	ด้านการจัดเก็บเอกสารและการส่งมอบงาน	๓/๐
ช.	ด้านการตรวจสอบภายใน	๓/๐
ซ.	ด้านการจัดสรรกำไร	๓/๑
ณ.	ด้านการรายงาน	๓/๑
บทที่ ๓	กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	๓/๔
๓.๑	กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	๓/๔
๓.๑.๑	กฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน	๓/๔
๓.๑.๒	กฎหมายเกี่ยวกับการค้ำประกัน	๔๓
๓.๑.๓	กฎหมายเกี่ยวกับการจำนอง	๔๙
๓.๑.๔	กฎหมายเกี่ยวกับการจำนำ	๙๓
๓.๑.๕	กฎหมายเกี่ยวกับการสัญญาประนีประนอมยอมความ	๙๓/
๓.๑.๖	กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาและหนี้	๑๐๑
๓.๑.๗	กฎหมายเกี่ยวกับอายุความทางแพ่ง	๑๐๙
๓.๑.๘	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับอายุความ	๑๑๕
๓.๑.๙	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการทำละเมิด	๑๑๕

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
๓.๒ กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	๑๑๙
๓.๒.๑ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์	๑๑๙
๓.๒.๒ ความผิดฐานฉ้อโกง	๑๒๐
๓.๒.๓ ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์	๑๒๒
๓.๒.๔ ความผิดฐานปลอมเอกสาร	๑๒๓
๓.๒.๕ ความผิดฐานใช้และอ้างเอกสารปลอม	๑๒๔
๓.๒.๖ ความผิดฐานเอาไปเสีย ทำให้เสียหาย ทำลายซึ่งเอกสารของผู้อื่น	๑๒๕
๓.๒.๗ อายุความทางอาญา	๑๒๖
๓.๓ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	๑๒๙
๓.๓.๑ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	๑๒๙
๓.๓.๒ กฎหมายล้มละลาย	๑๓๕
๓.๓.๓ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒	๑๔๕
๓.๓.๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒	๑๔๖
๓.๓.๕ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในมิติที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน	๑๔๘
๓.๔ ตัวอย่างคำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย ความที่น่าสนใจเกี่ยวกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	๑๕๒
๓.๔.๑ คำพิพากษาศาลฎีกาคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง	๑๕๒
๓.๔.๒ คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง	๑๕๕
๓.๔.๓ คำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้าน	๑๖๑
๓.๔.๔ คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน	๑๓/๐
๓.๔.๕ ความเห็นคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการดำเนินคดีกองทุนหมู่บ้าน	๑๓/๑
๓.๔.๖ ความเห็นของกรมสรรพากรในเรื่องภาษีเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน	๑๓/๑
๓.๔.๗ บันทึกลำงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	๑๓/๒
๓.๔.๘ คำพิพากษาศาลฎีกาคดีอาญาเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	๑๓/๔
๓.๔.๙ คำพิพากษาศาลฎีกาคดีแพ่งเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	๑๓/๕

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ ๔ แนวทางการดำเนินการกรณีเกิดปัญหาทางกฎหมาย

เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

๑๓/๓/

๔.๑ แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดความผิดฐานยักยอกเงินกองทุน

๑๓/๓/

๔.๒ แนวทางการปฏิบัติคดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์สินและผู้ยักยอกหลบหนี

๑๓/๓/

๔.๓ แนวทางปฏิบัติเมื่อลูกหนี้/ผู้ค้ำประกันผิดนัดชำระหนี้

๑๓/๔

๔.๔ แนวทางปฏิบัติในการเจรจาเพื่อประนีประนอมข้อพิพาท

๑๓/๔

๔.๕ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกหนี้ผิดนัด

๑๔๐

๔.๖ ขั้นตอนก่อนและหลังการติดตามหนี้ค้างชำระ

๑๔๐

๔.๗ ขั้นตอนการดำเนินคดีทางแพ่ง

๑๔๑

๔.๘ ขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา

๑๔๔

บทที่ ๕ บทบาทของพนักงานอัยการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

๑๔๒

๕.๑ บทบาทด้านการช่วยเหลือทางกฎหมาย

๑๔๒

๕.๒ บทบาทด้านการดำเนินคดี

๒๐๓/

บรรณานุกรม

๒๔๖

ภาคผนวก (รวบรวมลงแผ่น CD)

๒๕๐

๑. พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒

๒. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

(องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔

๓. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
เรื่อง นโยบายเร่งด่วน ให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔

๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔

๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔

๗. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๔

ภาคผนวกต่อ (รวบรวมลงแผ่น CD)

๘. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๙. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๐. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๑. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๒. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๓. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕
๑๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๕. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๖. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๗. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๘. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้ง และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๙. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องยุติการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
๒๐. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วย การรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๑. ประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
๒๒. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วย การรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
๒๓. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ว่าด้วย เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙

ภาคผนวกต่อ (รวบรวมลงแผ่น CD)

๒๔. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยการเลิก ยุบรวม หรือแยกบางส่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๓.๓/๑๘๓/๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ เรื่อง การมอบอำนาจให้ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) ทำหน้าที่แทนนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน
๒๖. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๗. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๘. หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส ๐๐๒๔.๒/๓๒๙๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หารืออำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการในการรับว่าต่าง หรือแก้ต่างให้กับ กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
๒๙. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒)
๓๐. ประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๓๑. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๓๒. ประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง การรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๓๓. ประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เรื่อง การรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๓๔. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
๓๕. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๖/๑๘๐ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอรื้อหรือการเปิดค่าตอบแทนของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
๓๖. หนังสือจังหวัดพิจิตร ที่ พจ ๐๐๑๘/ว. ๔๕๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง ขอรื้อหรือการเปิดค่าตอบแทนของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
๓๗. คำวินิจฉัย คณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จเลขที่ ๒๕๘/๒๕๕๑ เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุดการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล

บทที่ ๑

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

๑.๑ ที่มาและนโยบายของรัฐบาล

สืบเนื่องจากในช่วงปี ๒๕๔๔ เป็นช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไป ทั้งในพื้นที่ชนบทและชุมชนในเมือง รัฐบาลในขณะนั้น เห็นว่าประชาชนทุกระดับได้รับความเดือดร้อน จากการมีรายได้ไม่เพียงพอจากรายจ่าย ซึ่งเป็นผลมาจากตกงาน ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ กำลังซื้อของคนในประเทศตก รัฐบาลจึงตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินนโยบายเพื่อลดความยากจนและนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอจากรายจ่าย นำไปสู่ การพอกมี พอกิน และเหลือ จากนั้นจึงนำไปสู่การสร้างชีวิตใหม่โดยใช้กลไกทุกส่วนของภาครัฐในการสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้ทุนทางปัญญา ศักยภาพส่วนตัวและสินทรัพย์ที่มีอยู่ทำงานอย่างเต็มที่ เมื่อประชาชนมีรายได้ก็จะทำให้ครอบครัวมีรายได้และประเทศชาติมีรายได้ ซึ่งจะกลายเป็นฐานภาษีใหม่ให้รัฐมีรายได้มากขึ้นเพื่อนำไปสู่การลดภาระหนี้สินของประเทศในโอกาสต่อไป ได้เกิดมีแนวความคิดเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศขึ้นมา โดยแนวความคิดดังกล่าวมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชนและมุ่งให้โอกาสแก่ภาคประชาชน โดยเฉพาะคนที่มีฐานะยากจนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยรัฐจะเป็นผู้ลงทุนทางสังคมไม่ใช่เป็นเพียงผู้ใช้จ่ายเงิน โดยไร้เป้าหมาย เพราะการใช้จ่ายเงินเพียงอย่างเดียวมักจะก่อให้เกิดการสูญเปล่า ไม่ได้ผล การกิจเร่งด่วนและสำคัญยิ่งของรัฐบาลในขณะนั้น คือ การเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของระบบเศรษฐกิจ การบริหาร สังคมและการเมือง โดยจะต้องดำเนินการไปพร้อมๆ กัน

ในการดำเนินนโยบายแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ รัฐบาลจึงได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยกำหนดนโยบายเร่งด่วนให้ “จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งละ ๑ ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนสร้างอาชีพเสริม และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน พร้อมทั้งรัฐบาลจะจัดให้มีโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่และการบริหารจัดการ เพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต”

จึงเห็นได้ว่า นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดังกล่าว ได้จัดตั้งกองทุน ๑ ล้านบาท ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน และสำหรับการนำไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน

ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการ
เงินทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในด้านการเรียนรู้
การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแก้ไขปัญหาและการเสริมสร้างศักยภาพ ตลอดจนการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้ง
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งนี้ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชฯ

๑.๒ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔

ภายหลังจากที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายดังกล่าวแล้ว ก็ได้ดำเนินการออกระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔
มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ ได้อธิบายความหมายของคำ
ในระเบียบดังกล่าวไว้ว่า

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” หมายความว่า กองทุนในระดับชาติ

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้าน อีกทั้งชุมชนเมือง ตามเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นหมู่บ้านตามระเบียบนี้

“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล
ในเขตปกครองท้องที่พิเศษและชุมชนอื่น ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีชื่อย่อว่า
“กทบ.” ประกอบด้วย

๑. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง

๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานคนที่สอง

๔. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานคนที่สาม

๕. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ

๖. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการ

๓. ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
๔. ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
๕. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ
๑๐. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการ
๑๑. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นกรรมการ
๑๒. ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นกรรมการ
๑๓. เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ
๑๔. ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นกรรมการ
๑๕. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการ
๑๖. ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกิน ๑๐ คน เป็นกรรมการ
๑๗. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ดังกล่าวนี้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๐ คือ

๑. กำหนดนโยบาย การจัดตั้งและแนวทางการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และกองทุน
๒. กำหนดแผนการจัดหาเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและแผนการจัดสรรให้แก่กองทุน
๓. จัดทำร่างกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
๔. กำหนดแผนงานและออกระเบียบ ข้อบังคับและประกาศในการจัดตั้งและแนวทางการบริหารงานกองทุน
๕. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน จัดหาและจัดสรรผลประโยชน์ของกองทุน
๖. ออกระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและการบริหารกองทุน
๗. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้
๘. ออกระเบียบ คำสั่ง ประกาศอื่นๆ เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
๙. เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของสำนักงาน อาจมีคำสั่งให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือคณะกรรมการอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามปกติ โดยจะให้ไปช่วยปฏิบัติงานเต็มเวลา บางเวลา หรือนอกเวลาก็ได้ อีกทั้งอาจกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ไปช่วยปฏิบัติงานด้วยก็ได้
๑๐. รายงานผลการดำเนินงานและปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่อื่นหรือตามที่กฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ตามระเบียบปลานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ ในข้อ ๑๓ กำหนดให้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขึ้นในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และในข้อ ๑๔ ให้สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
๒. ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
๓. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการและของกองทุน
๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการจัดตั้ง นโยบายและแนวทางการบริหารกองทุน
๕. ดำเนินการและประสานงานกับส่วนราชการและองค์การต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนและแนวทางการบริหารกองทุน
๖. จัดให้มีหรือสนับสนุนให้มีการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุน
๗. พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการพิจารณาแผนบริหารและจัดการกองทุน
๘. ให้การสนับสนุน ปรีกษา หรือ และข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ การดำเนินงานกองทุน
๙. ดำเนินการหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุน และรายงานผลต่อคณะกรรมการดำเนินการในส่วนการบริหารกองทุน
๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานเสนอต่อคณะกรรมการ
๑๑. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

จากนั้น ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยในข้อที่ ๓ ได้ให้ความหมายของคำนิยามในระเบียบดังกล่าว ดังนี้

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นหมู่บ้านตามระเบียบนี้

“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลในเขตปกครองท้องที่พิเศษและชุมชนอื่น ทั้งนี้ การจะกำหนดว่าชุมชนใดเป็นชุมชนเมืองให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

“คณะอนุกรรมการสนับสนุน” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

“คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร

“คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอหรือเขต

“คณะกรรมการกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมืองต่างๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติกำหนด

“กรรมการกองทุน” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารที่คณะกรรมการกำหนดให้บริหารจัดการกองทุน

“ครัวเรือน” หมายความว่า ครอบครัวตามทะเบียนบ้าน อันประกอบด้วยบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้อง เป็นต้น อยู่รวมกัน

“หัวหน้าครัวเรือน” หมายความว่า ผู้มีชื่อเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน

“ผู้แทนครัวเรือน” หมายความว่า หัวหน้าครัวเรือนหรือบุคคลในครัวเรือน ซึ่งหัวหน้าครัวเรือนมอบหมายเป็นหนังสือให้เป็นผู้แทนครัวเรือน

“หุ้น” หมายความว่า การออมทรัพย์ในรูปแบบหนึ่ง โดยมูลค่าของหุ้นให้เป็นไปตามที่กองทุนกำหนด

“เงินฝากสัจจะ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกตกลงที่จะฝากหรือออมไว้กับกองทุนตามแต่จะตกลงกัน โดยให้ถือว่า เงินออมเป็นเงินสะสม และจะถอนหรือปิดบัญชีได้ก็ต่อเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กองทุนกำหนด

“เงินรับฝาก” หมายความว่า เงินรับฝากประเภทต่างๆ นอกเหนือจากเงินออมตามที่กองทุนกำหนด

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของกองทุน

“ที่ประชุมสมาชิก” หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ

ต่อมาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยในข้อ ๓ ของระเบียบดังกล่าว ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “บัญชีกองทุนหมู่บ้าน” และ คำว่า “บัญชีเงินสะสม” ในข้อ ๓ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้

“บัญชีกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง) หรือ บัญชีที่ ๑ ซึ่งกองทุนเปิดไว้รองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล

“บัญชีเงินสะสม” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ภายใต้ชื่อ กองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๒ ซึ่งกองทุนเปิดไว้รองรับเงินฝากประเภทอื่น นอกเหนือจากเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล

และในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวดที่ ๒ ข้อ ๕ ได้วางปรัชญาหรือหลักการสำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไว้ คือ

๑. เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น
๒. ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง
๓. เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน
๔. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม
๕. กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน

๑.๓ วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔

ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไว้ ดังนี้

๑. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน และสำหรับการนำไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
๒. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง
๓. เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในด้านการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๔. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต
๕. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง

สำหรับเงินและทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีที่มาจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ เงินกู้ยืม ดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากกองทุน และเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่กองทุนได้รับ โดยไม่มีเงื่อนไขผูกพันหรือภาระติดพันอื่นใด โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” กับธนาคารเพื่อสำรองจ่ายและเตรียมจัดสรรให้แก่กองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง

สำหรับกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองนั้น ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ บทเฉพาะกาล ข้อ ๔๑ กำหนดให้ในวาระเริ่มแรก ในส่วนของหมู่บ้านให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชุมหัวหน้าครัวเรือนในหมู่บ้านครัวเรือนละหนึ่งคนเพื่อเปิดเวทีชาวบ้านในการดำเนินการเลือกคณะกรรมการกองทุนจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓ โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอเป็นผู้ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนสนับสนุนให้การเลือกสรรดำเนินไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

โดยในการประชุม ผู้มาประชุมต้องมีหัวหน้าครัวเรือนจำนวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน ทั้งนี้ หัวหน้าครัวเรือนอาจมอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้แทนครัวเรือนเข้าประชุมแทนได้

เมื่อที่ประชุมกำหนดวิธีการเลือกแล้วเสร็จ ให้ผู้ใหญ่บ้านเรียกประชาคมหมู่บ้านและคณะกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอสนับสนุนให้การเลือกคณะกรรมการกองทุนเป็นไปตามมติของเวทีชาวบ้าน

ในส่วน of ชุมชนเมืองให้ประธานคณะกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอเป็นผู้ทำหน้าที่แทนผู้ใหญ่บ้าน และในข้อ ๔๓ คณะกรรมการกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งกองทุนต่อคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและเปิดบัญชีเงินฝากของคณะกรรมการกองทุนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหลังจากได้รับเลือก โดยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ภายใต้ชื่อบัญชี “กองทุนหมู่บ้าน (ชื่อบ้าน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....)” เพื่อบริการรับโอนเงินที่ได้รับจัดสรรจากคณะกรรมการและเมื่อได้มีการจัดขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก็จะจัดสรรเงินไปยังบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บัญชีละ ๑ ล้านบาท ภายในระยะเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการมีอำนาจระงับการจ่ายเงินจากบัญชีกองทุนหรือให้กองทุนขาดใช้หรือให้ส่งคืนเงินในกรณีที่กองทุนเบิกจ่ายไปแล้ว อันเนื่องมาจากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า คณะกรรมการกองทุนไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดหรือกระทำการอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๖ กำหนดให้กองทุนแต่ละกองทุนมีคณะกรรมการกองทุนจำนวนสิบห้าคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิก จากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุนและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง และข้อ ๒๑ ให้คณะกรรมการกองทุนเลือกกรรมการด้วยกันเป็น ประธานกรรมการกองทุน รองประธานกรรมการกองทุน เภรัณญิกกองทุนและเลขานุการกองทุน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนมีอำนาจในการอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งไม่เกินจำนวนสองหมื่นบาท กรณีที่มีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู้รายใดเกินกว่าจำนวนสองหมื่นบาท คณะกรรมการกองทุนต้องเรียกประชุมสมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด แต่ทั้งนี้ การอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งต้องไม่เกินจำนวนห้าหมื่นบาท และสามารถอนุมัติเงินยืมฉุกเฉินได้รายหนึ่งจำนวนไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตามข้อ ๓๑

สำหรับการกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านนั้น สมาชิกที่ประสงค์จะขอกู้เงินต้องจัดทำคำร้องขอกู้ยื่นให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณา โดยคำร้องขอกู้ให้ระบุวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินอย่างชัดเจน และเมื่อคณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาอนุมัติให้กู้แล้ว ให้คณะกรรมการกองทุนบันทึกความเห็นในแบบคำขอกู้ยืมเงิน ส่งสำเนาแบบคำขอกู้ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุมัติเงินกู้ แจ้งให้ผู้กู้และธนาคารรับทราบโดยเร็ว ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้แทนกรรมการกองทุนอย่างน้อยสองคนเป็นผู้แทนคณะกรรมการกองทุนในการทำสัญญากู้ยืมเงินกับผู้ขอกู้ที่ได้รับการอนุมัติ ตามข้อ ๓๒ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนอาจเรียกหลักประกันเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือทรัพย์สิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุนกำหนด ตามข้อ ๓๓ สำหรับเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม สมาชิกจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร จากนั้นธนาคารจะเป็นผู้ทำหน้าที่โอนเงินเข้าในบัญชีผู้กู้ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนตามคำสั่งและเงื่อนไขของคณะกรรมการกองทุน

ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตามความเหมาะสมแห่งสัญญาเงินกู้แต่ละราย การชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนให้ผู้กู้ชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ทำสัญญา โดยการชำระคืนเงินกู้หรือเงินลงทุนทุกประเภท ผู้กู้หรือผู้ที่นำเงินไปลงทุนจะต้องนำเงินไปส่งคืน ณ ธนาคาร และนำหลักฐานการส่งชำระคืนเงินกู้ หรือเงินลงทุนไปมอบให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำบัญชีหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น ไม่ได้กำหนดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๔ รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งในมาตรา ๕ บัญญัติว่า “ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น เรียกว่า “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” จึงมีผลให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ

และเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ และต่อมาในปี ๒๕๔๕ รัฐบาลได้ออกพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับทุนและทรัพย์สินในการดำเนินงาน ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กู้เงินจากธนาคารออมสิน และธนาคารหรือสถาบันการเงินของรัฐ โดยกระทรวงการคลัง ค้ำประกันเพื่อเป็นทุนประเดิมเป็นคราวๆ ตามความจำเป็นของกองทุน โดยรัฐบาลจะจัดสรร งบประมาณชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าว

จึงเห็นได้ว่า เงินที่รัฐนำมาจัดสรรและโอนเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมืองเพื่อนำไปให้สมาชิกกู้ยืมนั้น เป็นเงินที่รัฐได้กู้มาจากธนาคารออมสิน และธนาคารหรือสถาบันการเงินของรัฐ โดยกระทรวงการคลังได้เป็นผู้ค้ำประกันไว้ จากนั้น รัฐต้องทยอยจัดสรรงบประมาณมาชำระหนี้เงินกู้ดังกล่าวคืนธนาคารหรือสถาบันการเงิน ที่ให้กู้มา ดังนั้น สมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองต้องเข้าใจตรงกันว่าเงินกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมืองดังกล่าว จึงไม่ใช่เงินส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งหรือรัฐบาลใด รัฐบาลหนึ่งที่ให้เปล่า ดังนั้น สมาชิกที่กู้เงินไปแล้ว มีหน้าที่ต้องคืนเงินที่กู้ไปแก่กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมือง เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองได้นำไปเป็น แหล่งทุนหมุนเวียนให้สมาชิกคนอื่นๆ ต่อไปอย่างทั่วถึง

แต่อย่างไรก็ตาม ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕ กำหนดให้ “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เท่านั้น ที่มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ แต่ในส่วนของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่จัดตั้งขึ้นและกระจายอยู่ในตำบล ท้องถิ่นต่างๆ นั้น ไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น การที่กองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมืองจะดำเนินการใดๆ ในด้านคดีอาญาหรือคดีแพ่ง ก็จะต้องเสนอ เรื่องให้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติดำเนินการหรือผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จะมอบอำนาจให้กรรมการกองทุนหมู่บ้าน เป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าว ทำให้การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน หรือกองทุนชุมชนเมืองไม่คล่องตัว รัฐบาลจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกใช้บังคับ ดังจะกล่าวในบทที่ ๒ ต่อไป

บทที่ ๒

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๓

๒.๑ ความเป็นนิติบุคคลของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ในปี ๒๕๔๓ รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ ขึ้น มีผลบังคับใช้วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ว่า “เพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านหรือชุมชนตามภูมิปัญญาหรือทุนทางสังคมของตนเองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและการพัฒนาความคิดริเริ่มเพื่อการแก้ไขปัญหา การสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนและองค์กรชุมชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจของหมู่บ้านและชุมชนเมืองอันเป็นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการจัดระบบสวัสดิการในชุมชนมีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็น จึงได้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน แก่กองทุนหมู่บ้านเป็นกลไกให้ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง และเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงิน ชุมชนในอนาคต โดยมีกระบวนการทัศน์ด้านการบริหารและการพัฒนาที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีรูปแบบ วิธีการคิด และมุมมองที่เปิดกว้างมีคุณธรรมและมีการเรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยหลักของการเอื้ออาทร ในรูปแบบกัลยาณมิตร ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนาความคิด ความเข้าใจให้เป็นระบบในลักษณะของการบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกันและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายกองทุนในทุกระดับอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ ได้อธิบายความหมายของคำนิยามในพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวไว้ว่า

“กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี

“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือเขตพื้นที่อื่น ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

“คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี

“กรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านหรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

“ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑ กองทุนหมู่บ้าน มาตรา ๕ กำหนดให้

“ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกชื่อว่า “กองทุนหมู่บ้าน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” แล้วแต่กรณี โดยให้คณะผู้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล....”

ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๒ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มาตรา ๑๑ บัญญัติว่า “ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” โดยเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๑ ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมีสำนักงานใหญ่ เรียกว่า “สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “สทบ” และอาจตั้งสาขาตามความจำเป็นก็ได้”

ปัจจุบันนี้ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ที่ ๔ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒๑๐๐๔๒๐๙ และได้มีการจัดตั้งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ในต่างจังหวัดอีก จำนวน ๑๓ สาขา ดังนี้

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑ (เชียงใหม่) พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๒ (อุดรดิตถ์) พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๓ (พิษณุโลก) พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุทัยธานี

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๔ (ร้อยเอ็ด) พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดนครพนม

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๕ (ขอนแก่น) พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๖ (อุดรธานี) พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๗ (นครราชสีมา) พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๘ (อุบลราชธานี) พื้นที่
รับผิดชอบ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๙ (สุราษฎร์ธานี) พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา
จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๐ (สงขลา) พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๑ (ชลบุรี) พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระแก้ว

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๒ (ราชบุรี) พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา ๑๓ (ลพบุรี) พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดชัยนาท จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓/ และตามมาตรา ๑๖ กำหนดให้มี "คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ" เรียกโดยย่อว่า "กทบ." ประกอบด้วย

๑. นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
 ๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
 ๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
 ๔. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
 ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากผู้แทนกรรมการกองทุนหมู่บ้านจำนวนสิบสี่คน
 ๖. ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจำนวนห้าคน
- ให้ผู้อำนวยการ (สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ) เป็นกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและสำนักงาน
๒. จัดหาเงินทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและจัดสรรเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้าน
๓. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
๔. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปหาผลประโยชน์
๕. ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน
๖. ออกระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามวาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านและการประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
๗. ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก
๘. ออกระเบียบเกี่ยวกับการเลิก ยุบรวม หรือแยกกองทุนหมู่บ้าน

๙. ออกระเบียบเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
๑๐. ออกระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งการปฏิบัติงานในหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ
๑๑. ส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนากองทุนในทุกระดับ
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกองทุนในทุกระดับ
๑๓. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
๑๔. รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งจัดทำงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
๑๕. ติดตามผลและประเมินผลการดำเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านแล้ว รายงานต่อคณะรัฐมนตรี
๑๖. ออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
๑๗. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๒.๒ วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๑ กำหนดให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” โดยเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เป็นแหล่งเงินทุนเพื่อจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๒. เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างกองทุนหมู่บ้าน
๓. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของตนเอง
๔. สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ทั้งในด้านการเรียนรู้การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่มเพื่อการแก้ปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๕. สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง

ทุนและทรัพย์สินในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๒ ประกอบด้วย

๑. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๑
๒. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๓. เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้รับบริจาค โดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ
๔. ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๔ บัญญัติให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

๒.๓ ความเป็นนิติบุคคลและประโยชน์ของความเป็นนิติบุคคลของ“กองทุนหมู่บ้าน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง”

ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑ กองทุนหมู่บ้าน มาตรา ๕ ได้กำหนดให้ ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้น กองทุนหนึ่ง เรียกชื่อว่า “กองทุนหมู่บ้าน” หรือ “กองทุนชุมชนเมือง” โดยให้คณะผู้จัดตั้ง กองทุนหมู่บ้านยื่นคำขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบ ที่คณะกรรมการกำหนด

กองทุนหมู่บ้านที่จดทะเบียนแล้วให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล และให้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย หรือสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชน์ ส่วนรวมอื่นใดให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๒. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนสำหรับประชาชน ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๓. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือจัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์
๔. ให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้านอื่นเพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจ ของหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง

๕. กระทำการใดๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิกหรือประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ในกรณีที่มิกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด กำหนดให้กิจการกองทุนหมู่บ้านต้องดำเนินการหรือต้องเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม อันเป็นภาระที่ไม่เหมาะสมหรือเกินสมควร คณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการให้มีการลดภาระดังกล่าวแก่กิจการของกองทุนหมู่บ้านได้ตามที่เห็นสมควร

กรณีของนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านนั้น พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓/ มาตรา ๒๓ วรรคสาม กำหนดให้ผู้อำนวยการหรือบุคคลซึ่งผู้อำนวยการมอบอำนาจเป็นนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านโดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการกำหนด และต่อมาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.) ได้ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ โดยที่ประชุมมีมติขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดได้รับมอบอำนาจให้เป็นนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านเพื่อทำหน้าที่รับจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านเป็นนิติบุคคลและต่อมากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ส่วนที่ สด ที่ มท ๐๔๑๗.๓/๑๔๙/๑ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดทำหน้าที่นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร และชุมชนอื่น (กองทุนชุมชนทหาร) ให้ยื่นจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน เรื่อง การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคลลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๙ ข้อ ๔

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓/ มาตรา ๓๐ บัญญัติว่า ให้กองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยระยะเวลาที่กำหนดขึ้นนี้มีใช้เงื่อนไขเวลาที่จะทำให้นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านไม่สามารถรับจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันกำหนดระยะเวลาตามบทเฉพาะกาลในมาตรา ๓๐ ดังนั้นการดำเนินการขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านใดที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันระยะเวลาดังกล่าวจึงสามารถดำเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล เรื่องเสร็จที่ ๒๕๘/๒๕๕๑ ที่ได้ให้ความเห็นไว้ว่า

“สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ สทบ.๐๔๐๑/๓๕ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า เนื่องจากการวินิจฉัยและตีความบทบัญญัติในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ แตกต่างกันเกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุดการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕ ที่กำหนดให้ในแต่ละหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกชื่อว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่กรณี โดยให้คณะผู้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน เรื่อง การจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล เพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับการตีความบทบัญญัติมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงขอหารือในประเด็น ดังนี้

๑. บทบัญญัติมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดว่า ให้กองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ดำเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจากบทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายถึงการยื่นจดทะเบียนภายในสามปีหรือการจดทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในสามปี

๒. กรณีที่กองทุนหมู่บ้านยื่นคำขอจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ และได้ผ่านขั้นตอนการดำเนินการของตำบล อำเภอ ส่งถึงจังหวัด ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ แต่คณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด และคณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดไม่สามารถดำเนินการพิจารณาและจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ได้ จึงมีปัญหว่าคณะกรรมการเครือข่ายและคณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและนายทะเบียนจะดำเนินการจดทะเบียนภายหลังที่กำหนดเวลาดังกล่าวได้หรือไม่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ได้พิจารณาข้อหารือของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งได้รับฟังคำชี้แจงข้อเท็จจริงจากผู้แทนหน่วยงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่า พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตราขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ที่จะจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับจัดสรรทุนหมุนเวียนแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และสามารถพัฒนาจนเป็นสถาบันการเงินชุมชนต่อไปได้ในอนาคต เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตลอดตัวมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัตินี้จึงกำหนดให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองต้องจดทะเบียนจัดตั้งให้มีฐานะ

เป็นนิติบุคคล และการที่มาตรา ๓๐ ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลได้กำหนดให้กองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นอยู่ก่อนแล้ว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้มีผลทำให้กองทุนหมู่บ้านที่เคยจัดตั้งอยู่เดิมมีฐานะเป็นกองทุนหมู่บ้าน ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วทั้งนี้ เพื่อเป็นการรองรับให้การดำเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านให้มีความต่อเนื่อง ตั้งแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ส่วนการกำหนดให้กองทุนหมู่บ้านดังกล่าวดำเนินการจดทะเบียน ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๕ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียนภายในระยะเวลาสามปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับนั้น ก็เป็นการดำเนินการเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านสามารถดำเนินการได้ในฐานะเป็นนิติบุคคลต่อไป

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติข้างต้นแล้ว เห็นว่า การกำหนดระยะเวลาดำเนินการจดทะเบียน ตามมาตรา ๓๐ ไว้ ก็เพื่อเป็นกรอบระยะเวลาเร่งรัดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา ๕ ที่บัญญัติให้กองทุนหมู่บ้าน ต้องจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยระยะเวลาที่กำหนดขึ้นนี้มีใช้เงื่อนไขเวลาที่จะทำให้นายทะเบียน กองทุนหมู่บ้านไม่สามารถรับจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันกำหนดระยะเวลา ตามบทเฉพาะกาลในมาตรา ๓๐ ดังนั้น การดำเนินการขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านใด ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จทันระยะเวลาดังกล่าวจึงสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติควรพิจารณาเร่งรัดการดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เสร็จสิ้น โดยเร็วเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย”ต่อมาเมื่อพ้นระยะเวลาสามปีตามที่กำหนด ในพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว พบว่ายังมีกองทุนหมู่บ้าน อีกหลายกองทุนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในระยะเวลาดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองแห่งชาติ ในฐานะนายทะเบียน จึงออกประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน เรื่อง การรับจดทะเบียน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ ให้ขยายระยะเวลาจดทะเบียนออกไป อีก ๙๐ วันนับแต่วันประกาศเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วพบว่ายังมีกองทุนหมู่บ้านอีกหลายกองทุน ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในระยะเวลาดังกล่าวอีกผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในฐานะนายทะเบียน จึงออกประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน เรื่อง การรับจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง ประกาศเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓ ให้ขยายระยะเวลาจดทะเบียนออกไปอีก ๑๘๐ วันนับแต่ วันประกาศ และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วพบว่ายังมีกองทุนหมู่บ้านอีกหลายกองทุนที่ยังไม่ได้ จดทะเบียนในระยะเวลาดังกล่าวอีกผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในฐานะนายทะเบียน จึงออกประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน เรื่อง การรับจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมือง ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ให้ยื่นจดทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านยุติการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และปัจจุบัน ยังมีกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๒,๐๒๗ กองทุน ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)

ประกาศนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านดังกล่าวข้างต้น ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไว้ดังนี้

๑. กำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอจดทะเบียน

๒. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนให้เป็นไปตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ตามเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ

๓. ให้กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองในจังหวัด ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายในฐานะนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ตามเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ

๔. ให้กองทุนชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในฐานะนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามขั้นตอนที่ระบุไว้ตามเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ

๕. ให้กองทุนชุมชนเมือง (ชุมชนอื่นๆ) ยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในฐานะนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามขั้นตอนที่ระบุไว้ตามเอกสารประกอบแนบท้ายประกาศ

๒.๓.๑ ประโยชน์ของการเป็นนิติบุคคล

๒.๓.๑.๑ ที่มาคุณสมบัติของสมาชิกและกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๗ บัญญัติว่า สมาชิกและกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดการคัดเลือกกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงชายและหญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

๒.๓.๑.๒ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙ ได้กำหนดให้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอำนาจ หน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. บริหารกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งตรวจสอบ กำกับดูแล และจัดสรรดอกผลรายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน

๒. ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน

๓. จัดตั้งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านหรือสำนักงานกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่กรณี

๔. รับสมาชิกและจัดทำทะเบียนสมาชิก

๕. จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด

๖. พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกหรือกองทุนหมู่บ้านอื่นตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

๗. ทำนิติกรรม สัญญา หรือดำเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้าน

๘. จัดทำบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

๙. สำรวจและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ อุตสาหกรรม ครุภัณฑ์และวิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง

๑๐. พิจารณาดำเนินการใดๆ เพื่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใดของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง

๑๑. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องและเกื้อกูลกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง

๑๒. ติดตามประเมินผลการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้าน

๑๓. รายงานผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าวให้สมาชิกทราบตามที่คณะกรรมการกำหนด

๑๔. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย

การดำเนินการใดๆ ตาม (๑๐) ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีใช้เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

๒.๓.๑.๓ การกำกับและควบคุมกองทุนหมู่บ้าน

ในการกำกับและควบคุมกองทุนหมู่บ้าน นั้น พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๙ บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติโดยทั่วไปเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี

ในกรณีที่ผู้อำนวยการเห็นว่ากองทุนหมู่บ้านดำเนินการจัดการกองทุนหมู่บ้านในลักษณะที่อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนหมู่บ้านไม่ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งของคณะกรรมการ ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้พิจารณาสั่งระงับการจ่ายเงินของกองทุนหมู่บ้านหรือให้กองทุนหมู่บ้านชดใช้หรือให้ส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว โดยให้แจ้งคำสั่งเป็นหนังสือไปยังกองทุนหมู่บ้าน

หากกองทุนหมู่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งตามวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของผู้ดำเนินการ

ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๑ บัญญัติว่า เมื่อได้มีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ เสร็จสิ้นลงแล้ว และให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวดำเนินการตามมาตรา ๔๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยประกาศยุติการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในราชกิจจานุเบกษา และให้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินสิทธิหนี้ เงินงบประมาณ รายได้และลูกจ้างของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ และของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปเป็นของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต่อมาในปี ๒๕๔๔ สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยุติการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๔ มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๔ ให้ยุติการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓/ บทเฉพาะกาล มาตรา ๓๑ วรรคท้าย กำหนดให้นำประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้บังคับกับการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม จนกว่าจะได้มีประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งของคณะกรรมการที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดเป็นอย่างอื่น

๒.๔ ทุนและทรัพย์สินในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓

ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖ บัญญัติว่า “ทุนและทรัพย์สินในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านประกอบด้วย

๑. เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให้

๒. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

๓. เงินที่สมาชิกนำมาลงหุ้นหรือฝากไว้กับกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

๔. เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนหมู่บ้านได้รับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ

๕. ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน”

โดยตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๓บัญญัติว่า

“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อได้รับการจดทะเบียนแล้ว เงินหนึ่งล้านบาทที่คณะกรรมการจัดสรรให้นั้นให้ถือว่าเป็นเงินของรัฐที่มอบให้กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

๒.๕ การบัญชีและการตรวจสอบในการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๓ การบัญชีและการตรวจสอบ มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า “ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและการดำเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ตามที่เห็นสมควรในการนี้ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ

ให้ผู้ตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง จัดส่งผลประกอบการและงบการเงินให้สำนักงานและแสดงความเห็นภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี”

มาตรา ๒๘ “ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติแล้วรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ให้สำนักงานจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

การปิดบัญชีให้กระทำปีละหนึ่งครั้งตามรอบปีงบประมาณ และให้จัดส่งงบการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็นภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้เสนองบการเงินดังกล่าวต่อคณะกรรมการและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา”

๒.๖ ความเป็นมาของกองทุนหมู่บ้าน หรือ กองทุนชุมชนเมือง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๑

ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓/ กองทุนหมู่บ้านที่ได้ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงกองทุนหมู่บ้านที่ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา โดยได้นำประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาใช้บังคับกับการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม ตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๑ วรรคท้าย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสอดคล้องตามหลักการเหตุผลและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๓๑ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยในข้อ ๓ ได้กำหนดให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากระเบียบเดิมหลายส่วน ซึ่งจะได้กล่าวถึงไว้ในส่วนที่สำคัญๆ กล่าวคือระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ ได้ให้คำนิยามศัพท์ไว้

“กองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี

“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

“ชุมชนเมือง” หมายความว่า ชุมชนในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยาหรือเขตพื้นที่อื่น ทั้งนี้ โดยมีขอบเขตตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

“คณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด หรือกรุงเทพมหานคร

“คณะกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ” หมายความว่า คณะกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ หรือเขต

“คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี

“กรรมการกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกรรมการในคณะกรรมการกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารที่คณะกรรมการกำหนดให้ใช้บริการในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน

“ครัวเรือน” หมายความว่า ครอบครัวตามทะเบียนบ้าน อันประกอบด้วยบิดามารดา สามี ภรรยา บุตร ญาติพี่น้อง เป็นต้น อยู่รวมกัน

“หัวหน้าครัวเรือน” หมายความว่า ผู้มีชื่อเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน

“หุ้น” หมายความว่า การออมทรัพย์ในรูปแบบหนึ่ง โดยมูลค่าของหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กองทุนหมู่บ้านกำหนด

“เงินฝากสัจจะ” หมายความว่า เงินที่สมาชิกตกลงที่จะฝากหรือออมไว้กับกองทุนหมู่บ้าน โดยให้ถือว่าเงินออมเป็นเงินสะสม ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับที่กองทุนหมู่บ้านกำหนด

“เงินรับฝาก” หมายความว่า เงินรับฝากประเภทต่างๆ นอกเหนือจากเงินออมตามที่กองทุนหมู่บ้านกำหนด

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านหรือสมาชิกของกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี

“ที่ประชุมสมาชิก” หมายความว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ

“บัญชีกองทุนหมู่บ้าน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๑ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินจัดสรรจากรัฐบาล

“บัญชีเงินสะสม” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๒ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินฝากประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล

“บัญชีเงินกู้ยืม” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๓ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

“บัญชีเงินอุดหนุน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายใต้ชื่อกองทุนหมู่บ้าน (ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเมือง) หรือบัญชีที่ ๔ ซึ่งกองทุนหมู่บ้านเปิดไว้รองรับเงินอุดหนุนหรือเงินบริจาค

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓ ได้วางปรัชญาหรือหลักการสำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไว้ คือ

๑. เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น

๒. ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง

๓. เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน

๔. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม

๕. กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน

๒.๖.๑ เงินและทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๗ บัญญัติว่า “กองทุนหมู่บ้านประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังนี้

๑. เงินที่คณะกรรมการจัดสรรให้

๒. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

๓. เงินที่สมาชิกร่วมมาลงหุ้นหรือฝากไว้กับกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

๔. เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนหมู่บ้านได้รับบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ

๕. ดอกผล รายได้ หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงิน หรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน”

๒.๖.๒ สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๐ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประกอบด้วยบุคคลธรรมดาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนั้นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน โดยเงื่อนไขในการเป็นสมาชิกสิทธิและหน้าที่การรับสมัครสมาชิกและการขาดจากการเป็นสมาชิก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนั้นๆ กำหนดไว้

ก. สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ตามกฎหมายและระเบียบของกองทุนหมู่บ้านนั้นได้กำหนดอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีหน้าที่ดำเนินการต่างๆในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้กำหนดบทบาท สิทธิและหน้าที่ ของสมาชิกไว้ดังจะกล่าวต่อไป

(๑) สิทธิของสมาชิก

(๑.๑) สิทธิได้รับคัดเลือกในการเป็นกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๙

กองทุนหมู่บ้านจำเป็นต้องมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลธรรมดาจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบห้าคน เป็นผู้ชายและผู้หญิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันซึ่งมาจากสมาชิกโดยการคัดเลือกกันเอง ดังนั้นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านจึงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านได้โดยตรง เพื่อการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนของตนให้เป็นไปอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

(๑.๒) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ (๑๓), (๔๐)

สมาชิกมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ประกาศต่างๆ จากกองทุนหมู่บ้านของตนไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่กองทุนหมู่บ้านจะต้องปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันหรือข้อมูลข่าวสารที่สมาชิกร้องขอ เช่น ยอดเงินที่สมาชิกผู้นั้นยังคงค้างชำระ สถานะทางการเงินของกองทุน สวัสดิการต่างๆ ของกองทุนที่สมาชิกพึงได้รับตามระเบียบข้อบังคับของกองทุน เป็นต้น

(๑.๓) สิทธิของสมาชิกในการลงมติถอดถอนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๐, ๒๑, ๒๓ (๔)

เมื่อปรากฏว่ากรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ใดที่สมาชิกเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริต ไม่โปร่งใสขาดคุณสมบัติหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามที่กำหนดในข้อ ๒๐ หรือ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ สมาชิกอาจลงมติร่วมกันด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดให้กรรมการผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งได้ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๓ (๔)

(๑.๔) สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับบริการ

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๕(๕) และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๑

เมื่อบุคคลในหมู่บ้านหรือชุมชนได้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านแล้วย่อมมีสิทธิที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมหรือการบริการต่างๆ ของกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านนั้นๆ เช่น การฝากเงิน การลงทุน การได้รับเงินปันผล รวมถึงการมีสิทธิได้รับสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นๆ

(๑.๕) สิทธิในการกู้เงิน

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๖, ข้อ ๓๗

สมาชิกมีสิทธิในการกู้ยืมเงินของกองทุนโดยการกู้ยืมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านนั้นๆ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๓ ได้ยกเลิกความในข้อ ๓๗ แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๓๗ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีอำนาจในการอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งไม่เกินจำนวนสามหมื่นบาท

ในกรณีที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู้รายใดเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมสมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป แต่ทั้งนี้การอนุมัติเงินกู้รายหนึ่งต้องไม่เกินจำนวนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท

การอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉินหรือเงินยืมฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอนุมัติได้รายหนึ่งจำนวนไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจากเงินที่ได้รับจากรัฐบาลหรือบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชี ๑) ไปใช้จ่ายเพื่อการฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน โดยกองทุนหมู่บ้านสามารถเบิกเงินฉุกเฉินจากบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชี ๑) มาเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด ตามระเบียบข้อบังคับหรือข้อกำหนดของกองทุนหมู่บ้าน โดยวงเงินสดที่เก็บรักษาประจำวันต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมซึ่งมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด”

ดังนั้น ปัจจุบันนี้ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถอนุมัติให้สมาชิกรายหนึ่งกู้เงินได้ไม่เกินจำนวนสามหมื่นบาทโดยในการอนุมัติให้สมาชิกรายใดกู้เงินได้นั้น จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเงินกู้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กองทุนหมู่บ้านกำหนดซึ่งการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกองทุนหมู่บ้านให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดและกรรมการกองทุนหมู่บ้านผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส่วนตัวในเรื่องใดห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมเรื่องนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๕

ในกรณีที่สมาชิกรายใดประสงค์ขอกู้เงินจำนวนเกินกว่าสามหมื่นบาท แต่ไม่เกินเจ็ดหมื่นห้าพันบาท คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเพื่อพิจารณาเงินกู้ดังกล่าวว่า จะอนุมัติให้สมาชิกที่ประสงค์จะกู้ได้ตามจำนวนดังกล่าวหรือไม่ หากคณะกรรมการมีมติเห็นควรอนุมัติเงินกู้ ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเรียกประชุมสมาชิกเพื่อให้สมาชิกพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดต่อไป โดยในการประชุมสมาชิคนั้น ต้องมีสมาชิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม สมาชิกจะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นมาประชุมแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบอำนาจนั้นจะรับมอบอำนาจจากสมาชิกเกินกว่าหนึ่งรายไม่ได้ ในการออกเสียงลงมติ สมาชิกคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด วินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๔ และ ข้อ ๓๕

สำหรับระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้หรือเงินยืม วิธีการชำระคืนเงินกู้หรือเงินยืม นั้น ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดระยะเวลาชำระคืนเงินกู้หรือเงินยืม และวิธีการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือเงินยืมพร้อมเงินตอบแทนจากผลกำไร ไว้ดังนี้

(๑) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้หรือยืมจากเงินและดอกเบี้ย หรือผลอันเกิดจากเงินที่ได้รับจากการจัดสรร หรือสมทบจากสำนักงาน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมชำระให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ทำสัญญา ยกเว้นเงินบัญชีอื่น

(๒) เงินกู้ หรือเงินลงทุนทุกประเภท ซึ่งให้กู้ หรือยืมเงิน หรือดอก หรือผลอันเกิดจากเงินกู้หรือยืมจากสถาบันการเงิน ให้ผู้กู้ หรือผู้ยืมชำระคืนตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

สมาชิกที่ประสงค์จะชำระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภทต้องไปติดต่อขอชำระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภทกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อตรวจสอบเงินงวด (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกำไร) ที่จะต้องส่งชำระคืน

ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชำระคืนเงินกู้ หรือเงินยืมทุกประเภทของสมาชิกให้กับสมาชิกจำนวนสามฉบับ

ให้สมาชิคนำเงิน (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย หรือเงินยืม และเงินตอบแทนจากผลกำไร) ไปฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิก พร้อมทั้งทำหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) มอบให้กับธนาคารเพื่อให้ธนาคารถอนเงินจำนวนดังกล่าว

ให้ธนาคารถอนเงินตามยอดเงิน ซึ่งระบุไว้ในหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) แล้วนำฝากเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑)

เมื่อธนาคารรับเงิน และหลักฐานการถอนเงิน (ใบถอนเงิน) จากสมาชิกกองทุนแล้วให้มอบหนังสือแจ้งความประสงค์ในการชำระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม (ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒) ให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิคนำไปเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ และนำไปมอบให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านหนึ่งฉบับ เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดทำบัญชีหรือดำเนินการในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนอีกหนึ่งฉบับ (ฉบับที่ ๓) ให้ธนาคารจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๒ บัญญัติว่า

“กองทุนหมู่บ้านสามารถดำเนินการตามข้อ ๔๑ หรืออาจสามารถกำหนดวิธีการชำระคืนเงินกู้ หรือเงินยืม โดยการชำระคืนต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือชำระคืนโดยใช้บริการของธนาคารในการให้บริการในหมู่บ้านหรือชุมชน ทั้งนี้จะต้องกำหนดขั้นตอน วิธีการตลอดจนการบริการที่โปร่งใสเป็นธรรมแก่สมาชิก ทั้งนี้โดยให้กำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน

กองทุนหมู่บ้านใดมีวิธีการชำระคืนนอกเหนือจากข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ บรรทัดแรก สามารถขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการได้”

นอกจากนี้ จากการที่คณะกรรมการกองทุนได้นำเงินที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ (บัญชีที่ ๑) ไปให้สมาชิกกู้ยืมเงิน แล้วมีการเรียกดอกเบี้ย หรือมีค่าปรับกรณีลูกผิดสัญญาแล้วทำให้เงิน ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐ (บัญชีที่ ๑) มีผลกำไร ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๘ บัญญัติว่า

“การจัดสรรกำไรสุทธิ เมื่อสิ้นปีบัญชีหากปรากฏว่าปีใดมีกำไรสุทธิ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านสามารถนำกำไรสุทธิมาจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้านกำหนด

การจัดสรรกำไรสุทธิบัญชีที่ ๑ ให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน หมู่บ้านและชุมชนโดยให้จัดสรรเป็นเงินสมทบกองทุน เงินประกันความเสี่ยง และเงินอื่นตามระเบียบกองทุนหมู่บ้าน ทั้งนี้ ห้ามมิให้จัดสรรกำไรสุทธิตามส่วนการถือหุ้นของสมาชิก สำหรับเงินสมทบกองทุนและเงินประกันความเสี่ยงให้คงไว้ในบัญชีที่ ๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านอาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ ในการจัดสรรกำไรสุทธิของบัญชีที่ ๑ เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติได้”

กรณีเงินสมทบกองทุนและเงินประกันความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจะสามารถนำไปปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกได้หรือไม่ ในเรื่องนี้ จังหวัดขอนแก่นได้เคยหารือไปยังสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้เคยตอบข้อหารือดังกล่าวไว้ ตามหนังสือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ สทบ. ๐๔๐๑/๐๐๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ดังนี้

๑. กรณีเงินสมทบกองทุน เป็นการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสมทบเข้ากับเงินของกองทุนเพื่อให้บริหารจัดการเงินของกองทุนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่สมาชิกมากที่สุด ดังนั้น ในส่วนของการจัดสรรเงินดังกล่าวนี้ เมื่อนำมาสมทบเข้ากองทุนแล้ว คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านจึงย่อนำมาบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านตามข้อ ๒๑ (๑) แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้

๒. กรณีเงินประกันความเสี่ยง เนื่องจากเป็นการจัดสรรกำไรสุทธิที่มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือเป็นเงินที่มีลักษณะเป็นการประกันความเสี่ยงในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความมั่นคงและมีให้เกิดผลกระทบในกรณีที่เกิดปัญหาไม่ชำระหนี้คืนกองทุน หรือสมาชิกได้ผิดนัดชำระหนี้ต่อกองทุนหรือกรณีมีการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกแล้วแต่ไม่สามารถจัดเก็บหนี้คืนให้แก่กองทุนได้ส่วนการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินประกันความเสี่ยงเป็นจำนวนหรืออัตราเท่าใดนั้นควรขึ้นอยู่กับระเบียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กองทุนหมู่บ้านกำหนด ตามข้อ ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นการสร้างหลักประกันในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ดังนั้นเงินประกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยหลักการแล้วจึงไม่สามารถนำไปปล่อยกู้แก่สมาชิกได้

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนหมู่บ้านแห่งใดได้ดำเนินการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นเงินประกันความเสี่ยงอย่างเพียงพอแล้ว ซึ่งระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของกองทุนหมู่บ้านนั้น มิได้กำหนดข้อห้ามดังกล่าวไว้ ในกรณีการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินประกันความเสี่ยงนั้น กองทุนหมู่บ้านอาจกำหนดจำนวนเงินในอัตราที่น้อยลงก็ได้ เพื่อนำกำไรสุทธิไปจัดสรรเป็นเงินสมทบหรือ เงินส่วนอื่นเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านโดยการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกให้ได้รับ ผลประโยชน์และเป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗”

(๒) หน้าที่ของสมาชิก

(๒.๑) หน้าที่ในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๙ (๒) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหาร กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ (๒)

เมื่อสมาชิกได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านแล้วถือว่า สมาชิกยอมที่จะผูกพันตนภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกองทุน และยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้านและชุมชน และให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง เดียวกันของกองทุนนั้นๆ ดังนั้นสมาชิกจึงต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กองทุนได้กำหนดขึ้น โดยอาศัยอำนาจอันชอบด้วยกฎหมายอย่างเคร่งครัด

(๒.๒) หน้าที่ในการเข้าร่วมประชุม

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการ จัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๒ ถึง ข้อ ๓๕, ข้อ ๓๗

สมาชิกถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของกองทุนหมู่บ้านในการที่จะ ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านให้มีการบริหารจัดการที่ดีและประสบความสำเร็จการมีส่วนร่วมในการเข้าร่วม ประชุมของสมาชิกจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือ การประชุมวิสามัญในเรื่องที่สมาชิกจะต้องลงมติหรือให้ความเห็นชอบในกิจกรรมหรือการดำเนินงานของ กองทุนหมู่บ้านนั้นๆ การที่สมาชิกไม่มาประชุมเลยหรือสมาชิกมาประชุมน้อยจนไม่ครบองค์ประชุมจึงนับว่า เป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านให้ประสบความสำเร็จและมีการบริหารจัดการที่ดีได้ ดังนั้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านหรือ ชุมชนเมืองของตนให้มีความเจริญและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง

(๒.๓) หน้าที่ในการปฏิบัติตามสัญญา

สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่ทำสัญญากับกองทุนไม่ว่าจะเป็น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ำประกันหรือสัญญาประนอมหนี้ ถือว่ามีความผูกพันตามสัญญาที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ดังนั้น หากสมาชิกกระทำผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้ครบถ้วน กองทุนหมู่บ้านในฐานะที่เป็น คู่สัญญาและเป็นฝ่ายเสียหายจากการผิดสัญญาจึงมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้สมาชิกที่ผิดสัญญาปฏิบัติตามสัญญาได้ทันทีซึ่งสิทธิเรียกร้องนี้อาจเป็นการทวงถามให้ชำระหนี้การบังคับให้ชำระหนี้รวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมายและในการนี้สมาชิกที่ผิดสัญญาอาจต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการผิดสัญญานั้นๆ ด้วย

๒.๖.๓ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้ง และบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑. บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านรวมทั้งตรวจสอบกำกับดูแลและจัดสรรดอกผล รายได้หรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้าน
๒. ออกประกาศระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน
๓. จัดตั้งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านหรือสำนักงานกองทุนชุมชนเมืองแล้วแต่กรณี
๔. รับสมาชิกและจัดทำทะเบียนสมาชิก
๕. จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศที่คณะกรรมการกำหนด
๖. พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกหรือกองทุนหมู่บ้านอื่นตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
๗. ทำนิติกรรมสัญญาหรือดำเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้าน
๘. จัดทำบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ กำหนด
๙. สืบรวจและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือนและ วิสาหกิจชุมชนในเขตพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมืองตลอดจนข้อมูลและการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๑๐. พิจารณาดำเนินการใดๆ เพื่อสวัสดิภาพสวัสดิการหรือประโยชน์ส่วนรวมอื่นใด ของสมาชิกและหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง
๑๑. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องและเกื้อกูลกับกองทุนอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว ในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง

๑๒. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของกองทุนหมู่บ้าน

๑๓. รายงานผลการดำเนินการปัญหาและอุปสรรครวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้านให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งตลอดจนรายงานเรื่องดังกล่าวให้สมาชิกทราบตามที่คณะกรรมการกำหนด

๑๔. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งตามที่คณะกรรมการกำหนดหรือมอบหมาย

ดำเนินการใดๆ ตาม (๑๐) ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกองทุนหมู่บ้านซึ่งมิใช่เงินที่ได้รับจัดสรรจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

โดยหลักแล้วการออกประกาศระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุนนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามข้อ ๒๑ (๒) เว้นแต่เป็นออกประกาศระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านต้องเรียกประชุมสมาชิก เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสมาชิกหรือออกประกาศระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสมาชิกในเรื่องดังต่อไปนี้

๑. การออกระเบียบ ข้อบังคับที่จัดทำขึ้นในวาระเริ่มแรกของการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ วรรคสอง

๒. การออกระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๙

๓. การออกระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินสด ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๓๓/ วรรคสาม

๔. การออกระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหรือเงินค่าตอบแทนเงินฝากหรือเงินกู้ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔๐

ทั้งนี้ ระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการแก้ไขแล้วทุกฉบับให้ปิดประกาศให้สมาชิกทราบอย่างทั่วถึง เช่น ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

๒.๖.๔ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

กองทุนหมู่บ้านที่เป็นนิติบุคคลต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้กำหนดขอบเขตวัตถุประสงค์กว้างขวางตลอดจนการรับรอง

สถานะทางกฎหมายทำให้ไม่มีข้อจำกัดใด ในการที่กองทุนหมู่บ้านจะพัฒนาหรือขยายกิจการได้อย่างมั่นคง และต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้กระทำการใดๆ แทนกองทุนหมู่บ้านที่เป็นนิติบุคคลทั้งหมด ซึ่งการกระทำใดๆ ของคณะกรรมการในฐานะผู้แทนนิติบุคคลย่อมผูกพันนิติบุคคลนั้นๆ หรือกองทุนนั้นๆ ซึ่งความผูกพันและความรับผิดชอบต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลและนิติบุคคล โดยคณะกรรมการจะต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านด้วย

ก. การดำเนินงานภายในขอบวัตถุประสงค์

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้กระทำการแทนกองทุนหมู่บ้านที่เป็นนิติบุคคลจะต้องกระทำการใดๆ ภายในกรอบวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านเท่านั้น กล่าวคือกระทำการหรือดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนภายใต้วัตถุประสงค์หลักของกองทุนหมู่บ้านที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงระเบียบของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนั้นๆ เท่านั้น เมื่อคณะกรรมการกองทุนได้กระทำการภายในกรอบวัตถุประสงค์แล้วถือว่าการกระทำนั้นผูกพันกองทุนหมู่บ้านซึ่งไม่ผูกพันกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นการส่วนตัว

การที่คณะกรรมการดำเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านตามที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งย่อมจะไม่ก่อให้เกิดปัญหา เช่น การให้กู้ยืมเงิน ถือว่าเป็นการกระทำภายในกรอบวัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕ (๑) ที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และใน (๒) ที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนหรือการที่กองทุนหมู่บ้านไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่นเพื่อนำมาบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของตน หรือการรับจำนอง รับฝากหลักทรัพย์ที่สมาชิกนำมาค้ำประกันเงินกู้ เช่นนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการภายในกรอบวัตถุประสงค์ของกองทุนย่อมกระทำได้

ข. การดำเนินงานนอกวัตถุประสงค์

การใดที่จะถือว่าอยู่นอกวัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยพิจารณาจากการกระทำนั้นว่าอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักของกองทุนหมู่บ้านที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงระเบียบของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนั้นๆ หรือไม่

หากคณะกรรมการได้ดำเนินการนอกวัตถุประสงค์หรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้าน นอกจากการกระทำนั้นจะไม่ผูกพันกองทุนหมู่บ้านแล้ว กรรมการผู้นั้นย่อมต้องรับผิดชอบบุคคลภายนอกเป็นการส่วนตัวในอันที่จะต้องรับผิดชอบทางแพ่งหรือทางอาญา

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนอกจากต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก็ยังคงมีระเบียบข้อบังคับที่กำหนดขึ้นเองในกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองของตนเอง ซึ่งระเบียบนี้กองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองต้องเป็นผู้กำหนดและจัดทำขึ้นเองโดยระเบียบข้อบังคับของกองทุนจะแตกต่างกันไปตามสภาพความต้องการและความเป็นไปของกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองนั้นๆ และในการนี้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๒๑ (๒) ได้กำหนดว่า “คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีอำนาจออกประกาศระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้าน” ซึ่งประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ บางเรื่องอาจต้องได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกและให้มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ด้วย

๑. หมวดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๒. หมวดที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๓. หมวดที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๔. หมวดที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๕. หมวดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและตรวจสอบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กรณีกองทุนหมู่บ้านใดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเนื่องจากสภาพข้อเท็จจริงของชุมชนสุดวิสัยที่จะดำเนินการตามได้ กรณีนี้ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรายงานปัญหา และเสนอระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุญาตเป็นรายกรณีไป

๒.๖.๕ สถานภาพของกองทุนหมู่บ้านหลังจดทะเบียน

ด้วยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ไม่ได้กำหนดให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล เหมือนดังเช่นที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตรา ๓๐ จึงกำหนดให้กองทุนหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔

ดำเนินการจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กำหนดซึ่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙

๒.๖.๕.๑ การเตรียมความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ก่อนดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล

ก่อนดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล คณะกรรมการและสมาชิก ของกองทุนจะต้องศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ดังนี้

๑. ความหมายของการเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๒. เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ ในการจดทะเบียนกองทุนเป็นนิติบุคคล
๓. วัตถุประสงค์สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของกองทุนนิติบุคคล
๔. เปรียบเทียบความแตกต่างของกองทุนที่เป็นนิติบุคคลและกองทุน
ไม่เป็นนิติบุคคล
๕. คุณสมบัติของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เป็นนิติบุคคล
๖. กระบวนการขั้นตอนและวิธีการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เป็นนิติบุคคล

๒.๖.๕.๒ มติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง

การประชุมกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองซึ่งเป็นการจัดการ ประชุมใหญ่ทั้งคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้ความเห็นร่วมกันและควรมีมติที่ประชุมดังนี้

๑. มติที่ประสงค์จดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านเป็นนิติบุคคล
๒. มติรับทราบผลการดำเนินงานหรือผลประกอบการของกองทุนหมู่บ้าน
๓. มติเห็นชอบแผนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
๔. มติการแก้ไขระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน (ถ้ามี)
๕. มติการมอบหมายในการจัดทำเอกสารประกอบการขอจดทะเบียน
กองทุนหมู่บ้านเป็นนิติบุคคล

๒.๖.๕.๓ การเตรียมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. ๒๕๔๙ข้อ ๕ ตามระเบียบดังกล่าว

กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและ
ในข้อ ๖ นายทะเบียนมีอำนาจมอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แทนนายทะเบียนและ/หรือผู้ช่วยนายทะเบียน
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร และนอกจากนี้ในข้อ ๓/ ตามระเบียบดังกล่าวยังให้อำนาจ
นายทะเบียนออกประกาศให้มีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ประสงค์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓/ จะต้องจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบในการยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกองทุนหมู่บ้านและรหัสกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่
ถูกต้องและเป็นกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔
และแก้ไขเพิ่มเติม

๒. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงินหนึ่งล้านบาท และบัญชี
เงินฝากอื่นๆ ที่เป็นบัญชีเดิมและบัญชีปัจจุบันครบถ้วนทุกหน้าของสมุดที่มีข้อมูล

๓. สำเนาระเบียบหรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
ที่เป็นปัจจุบัน และมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ สมาชิก เงินทุน การเงินการบัญชีและ
การควบคุม ตรวจสอบ

๔. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
ที่เป็นปัจจุบันโดยมีกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่งที่เป็นไปตามระเบียบ
ของกองทุนครบถ้วนทุกตำแหน่ง

๕. บัญชีรายชื่อของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
ที่เป็นปัจจุบัน โดยระบุชื่อ สกุล และที่อยู่ที่ต้อง

๖. สำเนาบันทนากรรมการประชุมที่มีมติการประชุมให้ขอจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม

๗. สำเนางบดุล และงบกำไรขาดทุน ปีที่ผ่านมาของกองทุนหมู่บ้านหรือ
กองทุนชุมชนเมือง พร้อมรายละเอียด โดยมีความถูกต้องและครบถ้วนทางบัญชี มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน
ร้อยละ ๑๕ ของเงินกู้ทั้งหมด ซึ่งหากหนี้ค้างชำระเกินร้อยละ ๑๕ แต่ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ต้องพิจารณา
ถึงความสามารถของคณะกรรมการและต้องไม่มีเงินขาดบัญชีพร้อมงบดุลหลังจากการแก้ไขปัญหา
หนี้ค้างชำระแล้ว

๘. แผนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว ทั้งแผนบริหารจัดการกองทุนฯ และแผนบริหารจัดการหนี้ หากมีหนี้ค้างหรือเงินขาดบัญชี

๙. แผนที่แสดงที่ตั้งของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง ที่แสดงชัดเจนและควรมีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ หรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ หรือสัญญาเช่าของที่ดิน ที่ตั้งสำนักงานกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เป็นต้น

สำหรับกองทุนหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ออกระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ มีสาระสำคัญดังนี้

หมวด ๑ นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน ข้อ ๕ กำหนดให้ผู้อำนวยการเป็นนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน และในข้อ ๖ ให้นายทะเบียนมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. มอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แทนนายทะเบียน และ/หรือผู้ช่วยนายทะเบียนเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

๒. กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้าน

๓. ออกประกาศ คำสั่งต่างๆ รวมทั้งแต่งตั้งพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้

๔. รายงานผลการดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนนิติบุคคลกองทุนหมู่บ้านต่อคณะกรรมการ

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

หมวด ๓ การจัดการความรู้และการพิจารณาความพร้อม ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาความพร้อมของกองทุนหมู่บ้าน ให้คำนึงถึงหลักการ ดังนี้

๑. ความพร้อม ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งการแสดงออกอย่างชัดเจนซึ่งความพร้อมในการเข้าร่วมบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและการควบคุมดูแลกันเองในการใช้ประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้านของประชาชนในกองทุนหมู่บ้าน

๒. ความพร้อมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านที่เป็นความพร้อมของบุคคลด้านความรู้และประสบการณ์ในการบริหารกองทุนทางสังคมของหมู่บ้านเช่น กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนอาชีพ และกองทุนสวัสดิการ และความพร้อมในการเข้าบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน

๓. การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านที่สอดคล้องและเกื้อกูลกันในส่วนเงินอุดหนุนจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและกองทุนทางสังคมหรือกองทุนที่หน่วยงานราชการจัดตั้งขึ้น

๔. การมีระบบการตรวจสอบระบบบัญชีและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านโดยสมาชิก และมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงานกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการพึ่งพาตนเอง เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุด

๕. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและสมาชิกในการกู้เงินเกี่ยวกับระเบียบของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบถึงหลักการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านที่ถูกต้อง

๖. กองทุนหมู่บ้านมีการเรียนรู้ด้านการออมเงิน สวัสดิการ สวัสดิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและประชาชนในหมู่บ้าน

สำหรับเอกสารที่จะต้องใช้ในการยื่นขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง นั้น ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๓ กำหนดว่ากองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการเตรียมความพร้อม ตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการของนายทะเบียนที่กำหนดให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยื่นขอจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านต่อนายทะเบียน ณ สถานที่ที่นายทะเบียนกำหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอยื่นจดทะเบียน ดังนี้

๑. ชื่อกองทุนหมู่บ้านและรหัสกองทุนหมู่บ้าน
๒. สำเนาสมุดบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (บัญชีที่ ๑) และบัญชีเงินสะสม (บัญชีที่ ๒)

๓. สำเนาระเบียบ หรือข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้าน

๔. บัญชีรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

๕. บัญชีรายชื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน

๖. สำเนารายงานการประชุมเวทีประชาคม

๗. แผนการดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้าน

๘. แผนที่แสดงที่ตั้งของที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน

นอกจากเอกสารหลักฐานประกอบยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวแล้ว กองทุนหมู่บ้านจะต้องแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมตามที่นายทะเบียนกำหนด

เมื่อนายทะเบียนได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ให้พิจารณาการขอจัดตั้งและจดทะเบียนให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำขอและให้ปิดประกาศรายชื่อ กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียน ณ สำนักงานรับจัดตั้งและจดทะเบียนนั้น กรณีนายทะเบียนตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานการจัดตั้งและจดทะเบียนไม่ถูกต้องซึ่งนายทะเบียนตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็น การผิดพลาดที่มีใช้ในสาระสำคัญ ให้นายทะเบียนมีอำนาจแก้ไขกองทุนหมู่บ้านใดขาดเอกสารหลักฐาน ที่เป็นสาระสำคัญอย่างหนึ่งอย่างใดให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ตรวจพบเพื่อแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องให้นายทะเบียนออกหนังสือสำคัญแสดงการเป็นนิติบุคคล ให้แก่กองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียนแล้ว และเมื่อกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดตั้งและ จดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านแล้วให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ไปยังบัญชีกองทุนหมู่บ้านแห่งระเบียบนี้ บัญชีละหนึ่งล้านบาทภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากคณะกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดในกรณีคณะกรรมการไม่สามารถ จัดสรรเงินให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ขยายระยะเวลาต่อได้อีกไม่เกินสิบห้าวัน และกองทุนหมู่บ้าน เมื่อได้รับจัดสรรเงินแล้ว เงินหนึ่งล้านบาทที่คณะกรรมการจัดสรรให้นั้นให้ถือว่าเป็นเงินของรัฐที่มอบหมาย ให้กองทุนหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการ ภายใต้ระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

๒.๖.๕.๔ การยื่นขอจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนิติบุคคล

การยื่นขอจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคลนั้น กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่มีความประสงค์สามารถขอยื่นการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน และกองทุนชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคลได้ที่เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลโดยมีแบบคำขอยื่น การจดทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบการจดทะเบียนครบถ้วน

๒.๖.๕.๕ การตรวจสอบเอกสารและประเมินความพร้อมกองทุนที่ยื่นขอ จดทะเบียนนิติบุคคล

การตรวจสอบเอกสารและประเมินความพร้อมกองทุนที่ยื่นขอ จดทะเบียนนิติบุคคลตามลำดับขั้นตอนดังนี้

๑. เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับตำบลตรวจสอบเอกสาร และประเมินความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเบื้องต้นหากผ่านการประเมิน ให้ทำการรับรองทั้งนี้หากไม่ผ่านให้กลับไปสู่กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความพร้อมของ กองทุนเสียก่อน

๒. เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอและ อนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอตรวจสอบเอกสาร และให้การรับรอง

๓. เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด และ
อนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดตรวจสอบเอกสาร และให้การรับรอง

๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนและ
ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านฯ ระดับจังหวัดซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ทำหน้าที่แทนนายทะเบียน
กองทุนหมู่บ้านฯ ตามหนังสือ ที่ มท ๐๔๑๓/๓/๖๑๒๐ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๙ ลงนามอนุมัติการจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งเรียกว่า “หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล”

ในส่วนของกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นนายทะเบียน

ตัวอย่าง

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนชุมชนเมือง

ในเขตกรุงเทพมหานครและกองทุนชุมชนทหาร :

นายทะเบียน คือ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

ทะเบียนเลขที่... ทบ. ๔๖๒/๒๕๕๒



กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

กองทุนชุมชนทหารกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ รักษาพระองค์ แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
ณ สำนักงานนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

เมื่อ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายนิติ ขลิบทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

นายทะเบียน

ตัวอย่าง

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด :
 นายทะเบียนมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการสนับสนุน
 และติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด เป็นนายทะเบียน

ทะเบียนเลขที่ รอ ๒๔๔๕ / ๒๕๕๘



กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
 ใบสำคัญนี้ออกเพื่อแสดงว่า

กองทุนหมู่บ้าน บ้านชีโหล่น หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านแจ้ง อำเภอบางบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
 ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
 ณ สำนักงานนายทะเบียนจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ออกให้ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘


 (นายอนุสรณ์ แก้วกาวาล)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

นายทะเบียน

ส่วนกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองใดที่ยื่นขอจดทะเบียนแล้วไม่ผ่านการประเมิน
 หรือไม่ได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ก็จะต้องกลับไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ในการบริหาร
 จัดการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การประเมินและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อไป

๒.๖.๔.๖ การกำกับและควบคุมกองทุนหมู่บ้าน

นอกจากการกำกับและควบคุมกองทุนหมู่บ้านในระดับรัฐมนตรีและในระดับผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๙ แล้ว ในระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็ได้วางมาตรการกำกับ ควบคุมกองทุนหมู่บ้านในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับกรุงเทพมหานคร ระดับเขตกรุงเทพมหานคร ไว้ด้วยในหมวด ๓ คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ดังนี้

ข้อ ๑๔ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ปลัดจังหวัด เป็นรองประธาน **ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด** ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คลังจังหวัด ผู้แทนสถาบันการศึกษาหรือศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอื่นๆ จำนวนห้าคน ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ระดับจังหวัดจำนวนห้าคน เป็นอนุกรรมการ พัฒนาการจังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและข้อมูลสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง พนักงานสำนักงานเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง ให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอื่นๆ จำนวนห้าคน สำหรับผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัดจำนวนห้าคน ให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเลือกกันเอง แล้วเสนอชื่อต่อประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไปให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. รับขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด
๒. สนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชนเมือง และให้ความเห็นผลการประเมินความพร้อมของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งผ่านการประเมินของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอร่วมกับชุมชนตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด
๓. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณการพัฒนา และบูรณาการการขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้าน
๔. เป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านตลอดจนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทุกระดับ

๕. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

๖. ประสานความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ และการจัดการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัด

๗. จัดทำระบบข้อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านต่างๆ ในจังหวัดเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทราบ

๘. รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดต่อคณะกรรมการทราบตามระเบียบหรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด

๙. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ ๑๕ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน **ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด** เป็นรองประธาน ผู้แทนการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนธนาคารออมสิน ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการสำนักการคลังกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอื่นๆ จำนวนห้าคน ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครจำนวนห้าคน เป็นอนุกรรมการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการกองพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่หนึ่ง พนักงานสำนักงาน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคนที่สอง ให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอื่น ๆ จำนวนห้าคน สำหรับผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครจำนวนห้าคน ให้เครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองเลือกกันเองแล้วเสนอชื่อต่อประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. รับขึ้นทะเบียนกองทุนหมู่บ้านตามระเบียบและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด

๒. สนับสนุนให้เกิดการเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองในเขตกรุงเทพมหานครและให้ความเห็นผลการประเมินความพร้อมของกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งผ่านการประเมินของคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับเขตร่วมกับชุมชนตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด

๓. จัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณการพัฒนาและบูรณาการ การขับเคลื่อนงานกองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร

๔. เป็นหน่วยสนับสนุนการจัดการความรู้ให้กับกองทุนหมู่บ้านในเขต กรุงเทพมหานครตลอดจนเครือข่ายกองทุนชุมชนเมืองทุกระดับ

๕. ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในเขต กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไป ตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

๖. ประสานความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการ และการจัดการ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของกองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร

๗. จัดทำระบบข้อมูลเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนและส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทราบ

๘. รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ให้คณะกรรมการทราบตามระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการกำหนด

๙. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับกรุงเทพมหานคร

๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ ๑๖ ให้มีคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายอำเภอ เป็นประธาน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มหรือฝ่ายบริหารงานปกครอง เป็นรองประธาน ปลัดเทศบาลหรือปลัดเมืองพัทยาท้องถิ่นอำเภอ เกษตรอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียนอำเภอ ผู้แทนสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอื่นๆ จำนวนห้าคน ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอจำนวนห้าคน เป็นอนุกรรมการ พัฒนาการอำเภอเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจำนวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการให้ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอออกคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรประชาชนและอื่นๆ จำนวนห้าคน สำหรับผู้แทนคณะกรรมการเครือข่าย กองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอจำนวนห้าคน ให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านเลือกกันเอง แล้วเสนอชื่อต่อ ประธานคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

ให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอ ด้วย กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วม และการพึ่งพาตนเอง